

Anexo I
ao Normativo Correlato de Boas Práticas de Operações de Empréstimo Pessoal
e Cartão de Crédito com Pagamento mediante Consignação

Art. 1º Nos termos do art. 61, do Normativo Correlato de Boas Práticas de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento mediante Consignação, este Anexo I tem como objetivo definir as métricas que devem ser observadas para fins de monitoramento e aplicação de sanções, aos Participantes e de medidas administrativas, aos correspondentes e agentes de crédito a eles vinculados.

CAPÍTULO I
DAS MÉTRICAS APLICÁVEIS AOS PARTICIPANTES

Seção I
Das métricas aplicáveis no Monitoramento Anual dos Participantes

Art. 2º O monitoramento anual dos Participantes, realizado por consultoria independente, deverá considerar as métricas previstas no Quadro 1, abaixo:

Quadro 1

Pontuação geral	Inferior a 45%	De 45% a 74%	De 75% a 89%	A partir de 90%
	Não conforme	Em atenção	Parcialmente conforme	Conforme

Parágrafo único. A pontuação geral contempla os critérios definidos pelo Comitê Gestor da Autorregulação de Crédito Consignado e Portabilidade de Crédito, nos termos do art. 62, do Normativo Correlato de Boas Práticas de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento mediante Consignação.

Seção II
Das métricas aplicáveis em caso de sanções devida aos Participantes

Art. 3º Caso os percentuais de adequação constatados no monitoramento **anual** estejam compreendidos nas faixas "Não Conforme", "Em Atenção" ou "Parcialmente Conforme", considerando as métricas estabelecidas no Quadro 1, o Participante ficará sujeito à instauração de Processo Disciplinar, bem como à aplicação das sanções previstas no art. 99, do Normativo de Boas Práticas de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento mediante Consignação.

Art. 4º A pena de multa, prevista no art. 103, II, do Normativo Correlato de Boas Práticas de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento mediante Consignação, será graduada de acordo com a gravidade da infração e a segmentação do Participante, de acordo com a classificação prevista na Resolução nº 4.553, de 2017, do Conselho Monetário Nacional e deverá considerar as métricas previstas no Quadro 2, abaixo:

Quadro 2

Gravidade/porte	Nível I	Nível II
S1 (Segmento 1)	R\$ 500.000,00	R\$ 1.000.000,00
S2 (Segmento 2)	R\$ 250.000,00	R\$ 500.000,00
S3 (Segmento 3)	R\$ 175.000,00	R\$ 350.000,00
S4 (Segmento 4)	R\$ 90.000,00	R\$ 180.000,00
S5 (Segmento 5)	R\$ 45.000,00	R\$ 90.000,00

§ 1º São consideradas "Nível I" as infrações sem impacto ou com baixo impacto para a coletividade de

consumidores, para o mercado ou para a imagem do Sistema de Autorregulação.

§ 2º São consideradas "Nível II" as infrações:

I - com alto impacto para a coletividade de consumidores, para o mercado ou para o Sistema de Autorregulação; e

II - deixar de aplicar as medidas administrativas previstas no Normativo.

CAPÍTULO II DAS MÉTRICAS APLICÁVEIS AOS CORRESPONDENTES

Seção I Do Monitoramento Anual de Correspondentes

Subseção I Das métricas aplicáveis no Monitoramento Anual de Correspondentes

Art. 5º O monitoramento anual de correspondentes, realizado por consultoria independente, deverá considerar as métricas previstas no Quadro 3, abaixo:

Quadro 3

** Des- vio de conduta grave	* Pontuação geral	Inferior a 45%	De 45% a 74%	De 75% a 89%	A partir de 90%
Sem desvio de conduta grave		Não conforme	Em atenção	Parcialmente conforme	Conforme
Com desvio de conduta grave		Não conforme	Em atenção	Em atenção	Em atenção

§ 1º A pontuação geral contempla os pilares previstos no inciso I, do art. 51, do Normativo de Boas Práticas de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento mediante Consignação.

§ 2º Entende-se por desvio de conduta grave do correspondente as seguintes práticas, identificadas em Políticas ou procedimentos:

I - solicitar senha do cliente;

II - compartilhar base de clientes sem autorização; e

III - digitar proposta para parceiros sem certificação.

Subseção II Das métricas aplicáveis em caso de medidas administrativas devidas aos Correspondentes

Art. 6º Caso os percentuais de adequação constatados no monitoramento **anual** estejam compreendidos nas faixas "Não Conforme" ou "Em Atenção", considerando as métricas estabelecidas no Quadro 3, o correspondente ficará sujeito a aplicação gradual das medidas administrativas previstas no art. 108, do Normativo de Boas Práticas de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento mediante Consignação.

Parágrafo único. Não concorrem na aplicação das medidas administrativas aquelas decorrentes do monitoramento anual, bem como do monitoramento mensal.

Art. 7º A aplicação das medidas administrativas aos correspondentes decorrentes do monitoramento **anual** deverá considerar o enquadramento previsto para o respectivo ciclo de avaliação e índice de conformidade, nos termos do Quadro 4, abaixo:

Quadro 4

Ciclo de Avaliação Índice de conformidade	1ª avaliação com aplicação de medida administrativa	2ª avaliação com aplicação consecutiva de medida administrativa	3ª avaliação com aplicação consecutiva de medida administrativa	4ª avaliação com aplicação consecutiva de medida administrativa
Não Conforme (Inferior a 45%)	Advertência	Suspensão de 10 dias úteis	Suspensão definitiva	
Em atenção (de 45% a 74%)		Advertência	Suspensão de 10 dias úteis	Suspensão definitiva

§ 1º Nos casos de progressão ou regressão do índice de conformidade pelo correspondente nos ciclos anuais de avaliação, aplica-se a regra prevista no *caput*, deste artigo.

§ 2º Em caso de regressão no índice de conformidade do correspondente, as medidas administrativas serão aplicadas de forma gradual, nos termos do *caput*, deste artigo.

§ 3º Caso o resultado da avaliação seja “parcialmente conforme” ou “em conformidade”, de acordo com métricas estabelecidas no Quadro 3, deste Anexo, as medidas administrativas anteriores serão desconsideradas na sua totalidade.

§ 4º Caso o resultado da avaliação, em monitoramento anterior, tenha sido “em atenção”, de acordo com os critérios estabelecidos no Quadro 3, e esse resultado se mantenha no monitoramento seguinte, será aplicada medida de advertência.

Art. 8º Para efeitos de reincidência, os índices de conformidade e medidas administrativas aplicadas não serão considerados após o período de 3 (três) anos sem avaliação.

Seção II Do Monitoramento Mensal de Correspondentes

Subseção I Das métricas aplicáveis no Monitoramento Mensal de Correspondentes

Art. 9º. O monitoramento mensal de correspondentes deverá considerar as métricas previstas no Quadro 5, abaixo:

Quadro 5

Inferior a 0,03%	Maior ou igual a 0,03%
Em conformidade	Não conforme

Parágrafo único. Os percentuais definidos no Quadro 5 observam a seguinte metodologia:

I - o índice de reclamações¹ e ações judiciais² procedentes será apurado por meio da razão entre o número

¹ Reclamações entrantes no mês, consideradas procedentes pela IF, desde que se refiram a contratos produzidos desde janeiro de 2023, independente de seu status.

² Ações entrantes no mês, consideradas procedentes pela IF, desde que se refiram a contratos produzidos desde janeiro de 2023, independente de seu status.

de reclamações/ ações procedentes registradas no mês base e o total de carteiras produzidas pelo Participante desde janeiro de 2023;

II - consideram-se unitárias as ocorrências referentes ao mesmo contrato recebidas em mais de um canal; e

III - aplicam-se aos correspondentes com mais de 3.000 (três mil) operações de crédito ou 03 (três) reclamações/mês.

Subseção II

Das métricas aplicáveis em caso de medidas administrativas devidas aos Correspondentes

Art. 10. Caso os percentuais de adequação constatados no monitoramento mensal resulte em “Não conforme”, considerando as métricas estabelecidas no Quadro 5, o correspondente ficará sujeito a aplicação gradual das medidas administrativas previstas no art. 110, do Normativo Correlato de Boas Práticas de Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito com Pagamento mediante Consignação.

Seção III

Do Monitoramento Mensal de Agentes de Crédito

Subseção I

Das métricas aplicáveis no Monitoramento Mensal de Agentes de Crédito

Art. 11. O monitoramento **mensal** de agentes de crédito deverá considerar as métricas previstas no Quadro 6, abaixo:

Quadro 6

Menor ou igual a 0,75%	Acima de 0,75%
Em conformidade	Não conforme

Art. 12. Os percentuais definidos no Quadro 6 observam a seguinte metodologia:

I - número de reclamações somado ao número de ações judiciais procedentes entrantes no mês base, referentes à produção de contratos desde janeiro de 2023, dividida pela quantidade de carteira produzida pelo agente de crédito no mesmo período;

II - consideram-se unitárias as ocorrências referentes ao mesmo contrato recebidas em mais de um canal; e

III - os percentuais previstos acima se aplicam aos agentes de crédito com mais de 50 (cinquenta) operações de crédito e mais de 01 (uma) reclamação no mês.

§ 1º No mês base, serão atribuídos 5 (cinco) pontos no sistema MCB ao agente de crédito que atingir a situação de “não conforme”.

§ 2º Cada pontuação atribuída mensalmente ao agente de crédito possui validade de 12 (doze) meses.

§ 3º O Participante aplicará a suspensão temporária quando o agente de crédito vinculado ao seu correspondente atingir 20 (vinte) pontos no prazo de 12 (doze) meses.

§ 4º A suspensão temporária será cumprida por período de 12 (doze) meses consecutivos, período no qual os Participantes não irão operar com o respectivo agente de crédito.

§ 5º Finalizado o período de suspensão temporária de 12 (doze) meses, o agente de crédito retorna à pontuação “zero” no sistema.

§ 6º Considera-se reincidência a repetição da somatória de 20 (vinte) pontos acumulados em 12 (doze) meses, com a aplicação de suspensão definitiva ao agente de crédito.

§ 7º O Participante deve assegurar a informação de desempenho individual para consulta de pontuação pelos agentes de crédito em seus sistemas disponibilizados aos correspondentes.

Subseção II

Dos registros de golpe, fraude ou falsidade ideológica

Art. 13. Os registros de casos de golpe, fraude ou falsidade ideológica praticados por agentes de crédito vinculados aos correspondentes deverão ser informados por meio do arquivo específico (104), observando-se os critérios estabelecidos nesta Subseção II.

Parágrafo único. Os registros de que trata o caput referem-se às práticas de agentes de crédito vinculados aos correspondentes que, comprovadamente, derem causa a reclamações e/ou ações judiciais consideradas procedentes referentes a golpes, fraudes e falsidade ideológica.

Art. 14. Na hipótese do art. 13, os Participantes deverão aplicar, aos agentes de crédito vinculados aos seus correspondentes, a ação indicada no arquivo mensal específico, observados os seguintes critérios, de acordo com o monitoramento realizado:

I - Monitoramento 1: será considerado de baixo risco o CPF que possuir registro por parte de apenas 1 (um) Participante, caso em que o Participante deverá monitorar as operações realizadas pelo agente de crédito, conforme suas políticas de contratação e procedimentos internos;

II - Monitoramento 2: será considerado de moderado risco o CPF que possuir registros por parte de 2 (dois) Participantes distintos, caso em que o Participante deverá monitorar as operações realizadas pelo agente de crédito, bem como adotar ações complementares, conforme suas políticas de contratação e procedimentos internos; e

III - Suspensão Definitiva: será considerado de alto risco o CPF que possuir registros por parte de 3 (três) ou mais Participantes distintos, caso em que o Participante deverá aplicar medida administrativa de suspensão definitiva ao agente de crédito indicado.